

Warszawa, dnia 15 lutego 2024 r.

BAS-WAP/WASiE/WAZSP-186/24

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS

L.dz. DS. 1700. 10. 2024

Data wpływu 16.02.2024

Pan Minister

Dariusz Salamończyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Ocena skutków regulacji

zawartej w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy

**o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk sejmowy nr 187)**

I. Ocena celu i problemu zawartego w projekcie

Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu wprowadzenie uprawnienia do nabycia prawa do emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego pod warunkiem wykazania odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego. W konsekwencji wejście w życie proponowanego rozwiązania umożliwi określonej w ustawie grupie osób zaprzestanie aktywności zawodowej przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego i uzyskanie prawa do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji wejścia w życie proponowanych rozwiązań w systemie emerytalnym będzie funkcjonować nowy rodzaj emerytury, tzw. stażowej, przysługującej ubezpieczonym (zarówno w powszechnym systemie ubezpieczenia społecznego, jak i w rolniczym systemie ubezpieczenia społecznego), którzy wykażą się odpowiednio długim okresem ubezpieczeniowym. W projekcie ustawy przewidziano, że staż ten, na który składają się zarówno okresy składkowe jak i nieskładkowe, w przypadku kobiet wynosi 35 lat, a w przypadku mężczyzn – 40 lat. Emerytura ta przysługiwałaby pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń

społecznych, na dochody budżetu państwa. Ponadto wysokość tej emerytury obliczona według zasad ogólnych musiałaby być równa lub wyższa niż emerytura minimalna.

Podstawowy rodzaj emerytury w polskim systemie emerytalnym stanowi świadczenie nabywane po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), co wprost odpowiada hipotezie jednej z norm art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. W polskim systemie emerytalnym dla osób urodzonych od 1949 r. osiągnięcie wieku jest jedyną przesłanką nabycia tego prawa. Wyjątek od tej generalnej zasady stanowi jedynie emerytura górnicza. W teorii ubezpieczeń społecznych świadczenia nabywane przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego klasyfikuje się jako emerytury w niższym wieku emerytalnym albo emerytury wcześniejsze¹. W przedłożonym projekcie konstrukcja emerytury stażowej – emerytury bez względu na wiek, rozumianej jako emerytura wcześniejsza, nawiązuje do koncepcji elastycznego wieku emerytalnego. Emerytura wcześniejsza to konstrukcja umożliwiająca przejście na emeryturę pomimo nieosiągnięcia wieku emerytalnego.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie w postaci emerytury stażowej jest propozycją dla osób ubezpieczonych w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników. Jest to bardzo liczna grupa osób, można szacować, że liczy ona kilka milionów osób. W szczególności przeznaczone jest ono dla osób wykonujących pracę fizyczną, u których ze względu na stan zdrowia lub wydajność pracy występują przeszkody w kontynuowaniu działalności zawodowej. Osoby te pomimo obniżonej zdolności do wykonywania pracy często nie spełniają kryteriów wymaganych do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy ani do emerytury pomostowej. Rozwiązanie to stanowi odpowiedź na zgłaszane postulaty i wskazany w uzasadnieniu do ustawy brak akceptacji społeczeństwa dla warunkowania nabycia prawa do emerytury wyłącznie przesłanką osiągnięcia wieku emerytalnego. W ocenie projektodawców przedmiotowe rozwiązanie odpowiada społecznemu poczuciu sprawiedliwości.

¹ I. Jędrasik Jankowska, Warszawa 2017, s. 476-480.

II. Ocena rekomendowanego rozwiązania, w tym planowanych narzędzi interwencji, umożliwiających osiągnięcie planowanych efektów

W projekcie ustawy zaproponowano regulację przewidującą wprowadzenie emerytury stażowej przysługującej ubezpieczonym przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, którzy wykazą się odpowiednio długim okresem ubezpieczeniowym. Miałaby ona charakter powszechny tzn. przysługiwałaby wszystkim ubezpieczonym w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych i rolnikom ubezpieczonym w ramach społecznego ubezpieczenia rolników. W obecnie obowiązującym stanie prawnym podobny charakter prawny ma emerytura górnicza, jednak przysługuje ona jedynie wąskiej grupie ubezpieczonych, wykonujących ściśle zdefiniowany rodzaj pracy.

Należy uznać, że konstrukcja emerytury stażowej przyjęta w przedłożonym projekcie mieści się w ramach uprawnionej swobody regulacyjnej przyznanej ustawodawcy zwykłemu. W doktrynie przedmiotu również wskazywane jest, że nie ma przeszkód natury konstytucyjnej, aby w systemie obok emerytury nabywanej po osiągnięciu wieku emerytalnego istniała emerytura wcześniejsza, której jedną z przesłanek jest bądź nie jest osiągnięcie jakiegoś wieku. Swoistym potwierdzeniem może być brak sformułowania wątpliwości natury konstytucyjnej co do istnienia od kilkunastu lat górniczej wcześniejszej emerytury bez względu na wiek².

W przedłożonym projekcie ustawy wątpliwości budzi kwestia ustalania wartości środków stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości świadczenia. W projekcie zawarto regulacje dotyczące środków znajdujących się na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w świetle uprawnień do świadczenia emerytalnego.

Projektodawcy przewidzieli, że w związku z przeniesieniem środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa, składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie. W projekcie określono również procedurę przekazywania środków z otwartego funduszu emerytalnego – po

² T. Lasocki, Prawne aspekty emerytury stażowej, Część I – nabycie uprawnienia, Praca i zabezpieczenie społeczne nr 11/21, s. 29.

ustaleniu prawa do emerytury ZUS zawiadamia fundusz o obowiązku przekazania środków. Kwoty środków z rachunku w otwartym funduszu emerytalnym ewidencjonowane są na koncie ubezpieczonego na ostatni dzień miesiąca, poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura.

Przedstawione w projekcie ustawy rozwiązania budzą wątpliwości prawne i systemowe. W uzasadnieniu do projektu ustawy nie wskazano przesłanek zastosowania mechanizmu podwyższania wysokości składek na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS poprzez pomnożenie wskaźnikiem korygującym $19,52/12,22$, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie. Budzi to wątpliwości w związku z zastosowanym jednocześnie rozwiązaniem ewidencjonowania kwoty środków z rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na koncie ubezpieczonego w ZUS. Formuła ewidencjonowania środków z otwartego funduszu emerytalnego oznacza, że podstawę do ustalenia emerytury stażowej na koncie ubezpieczonego będą stanowiły wszystkie zgromadzone przez ubezpieczonego aktywa zarówno z ZUS jak i z otwartego funduszu emerytalnego. Zaproponowany w projekcie mechanizm wprowadza podwyższenie stanu konta ubezpieczonego nie mające uzasadnienia w realnym wkładzie ubezpieczonego do systemu emerytalnego. Ponadto nie wydaje się zasadne podwyższenie środków na koncie indywidualnym w świetle systemowej zasady ustalania świadczeń w systemie zdefiniowanej składki, że wysokość emerytury zależy przede wszystkim od faktycznie zgromadzonych przez ubezpieczonego środków. tylko dla tej wybranej grupy ubezpieczonych. Zaproponowany mechanizm miałby zastosowanie jedynie dla wąskiej grupy ubezpieczonych, co rodziłoby wątpliwości w świetle zasady równości w stosunku do ogółu ubezpieczonych. Mogłoby to prowadzić do sytuacji, że ubezpieczonym opłacałoby się nabyć prawo do stażowej emerytury ze względu na jej wyższą wysokość niż emerytury, która mógłby uzyskać w powszechnym wieku emerytalnym. Ponadto wątpliwości budzi wysokość zaproponowanego wskaźnika. Odpowiada on pierwotnie ustalonemu podziałowi składki emerytalnej pomiędzy konto indywidualne w ZUS a konto w otwartym funduszu emerytalnym, które nie obowiązuje już od kilku lat.

Ponadto w projekcie ustawy nie zawarto wprost regulacji nakładającej na otwarty fundusz emerytalny obowiązek przekazywania środków z otwartego funduszu emerytalnego na dochody budżetu państwa. Projektodawcy sformułowali jedynie przepis przewidujący obowiązek ZUS do zawiadomienia funduszu o obowiązku przekazania środków. Wydaje się, że w tym zakresie powinna być zawarta w projekcie ustawy regulacja *expressis verbis* nakładająca przedmiotowy obowiązek na otwarty fundusz emerytalny, ponieważ dotyczy on środków nie będących własnością tego funduszu.

Należy wskazać, że w przypadku systemu ubezpieczenia społecznego rolników nie wprowadzano w projekcie ustawy żadnego kryterium finansowego warunkującego prawo do emerytury stażowej, jakim w systemie powszechnym ma być wysokość aktywów emerytalnych. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla rolników ubiegających się o ten rodzaj emerytury, ponieważ w stosunku do tej grupy jedynym warunkiem będzie wykazanie wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Wydaje się, że brak tego warunku stanowi pewien rodzaj przywileju, w porównaniu do ubezpieczonych w systemie powszechnym, którzy oprócz wymogu stażu muszą spełnić dodatkową przesłankę.

Bezpośrednim skutkiem wejścia w życie projektowanych przepisów będzie wprowadzenie możliwości uzyskania prawa do emerytury przed osiągnięciem wskazanego w przepisach prawa wieku emerytalnego, co poszerzy krąg uprawnionych do tego świadczenia. W konsekwencji zwiększy się liczba osób pobierających emeryturę i zmniejszy się liczba osób aktywnych na rynku pracy. Ponadto spowoduje to wzrost wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczanych na finansowanie wypłat emerytur, a tym samym wzrost wydatków budżetu Państwa, który udziela dotacji temu funduszowi. Niewprowadzenie proponowanych rozwiązań doprowadzi do sytuacji, w której w mniejszym stopniu będzie się zwiększała liczba emerytów w systemie. Ponadto ze względu na dłuższy okres pracy i w konsekwencji wyższy kapitał emerytalny emeryci, którzy nie przejdą wcześniej na emeryturę będą mieli wyższe świadczenia. W obecnym stanie prawnym, osoby, które ze względu na zmniejszoną zdolność do pracy mogą uzyskać świadczenia z ubezpieczenia rentowego takie jak renta z tytułu niezdolności do pracy. Ocena proponowanego rozwiązania powinna uwzględniać sytuację demograficzną

Polski, w szczególności struktura wiekowa społeczeństwa, która z punktu widzenia systemu emerytalnego jest niekorzystna i stan ten będzie się pogłębiał. Bezpośredni wpływ na sytuację systemu emerytalnego ma bowiem liczba emerytów oraz liczba osób odprowadzających składki ubezpieczeniowe. Wprowadzenie prawa do przejścia na emeryturę przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego (relatywnie niskiego w szczególności dla kobiet) oraz zmniejszenie liczebności kohort osób w wieku produkcyjnym spowoduje pogłębianie problemów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez zwiększenie wydatków na świadczenie emerytalne i zmniejszenie wpływów ze składek.

III. Ocena rozwiązania problemu w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE

W powszechnych systemach emerytalnych większości państw członkowskich UE i OECD, w których określono powszechny wiek emerytalny i przewidziano możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, aby otrzymać świadczenie emerytalne przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego konieczne jest osiągnięcie zarówno określonego stażu pracy (okresu odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne) oraz wieku (np. Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Kanada, Japonia, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria).

Wśród państw członkowskich UE tzw. emerytury stażowe, czyli niepowiązane z osiągnięciem określonego wieku, występują obecnie w ramach powszechnego systemu emerytalnego na Słowacji, na Węgrzech (dla kobiet) i we Włoszech.

Na Słowacji powszechny wiek emerytalny uzależniony jest od roku urodzenia, płci i liczby wychowanych dzieci. Dla osób urodzonych przed 1967 r. wynosi on maksymalnie 64 lata³. Od 1 stycznia 2023 r. dla osób urodzonych w 1967 r. i później zniesiono maksymalny poziom powszechnego wieku emerytalnego (64 lata), a wzrost powszechnego wieku emerytalnego będzie powiązany ze wzrostem średniej długości życia (przy czym dokładny wiek emerytalny dla osób urodzonych w poszczególnych

³ Szczegółowy wykaz zawierający wiek emerytalny dla osób urodzonych w poszczególnych latach jest dostępny na stronie: *Dôchodkový vek*, <https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/vseobecne-informacie/dochodkovy-vek#dochodkov-vek>.

latach będzie podawany na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego w rozporządzeniu wydawanym przez Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej). Możliwość uzyskania świadczenia emerytalnego w związku z osiągnięciem wskazanego stażu pracy wprowadzono od 1 stycznia 2023 r., w wyniku nowelizacji ustawy 461/2003 o ubezpieczeniu społecznym⁴ przyjętej w październiku 2022 r. Zgodnie z § 67 ustawy 461/2003, wcześniejsze świadczenie emerytalne (*predčasný starobný dôchodok*) można otrzymać m.in. po przepracowaniu co najmniej 40 lat (przed nowelizacją istniała możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę na dwa lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego; ta opcja została utrzymana). W przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę po 40 latach pracy nie ma konieczności spełnienia warunku osiągnięcia określonego wieku. Jeżeli ubezpieczony przepracował co najmniej 40 lat, będzie uprawniony do uzyskania świadczenia emerytalnego, pod warunkiem, że jego wysokość będzie wyższa niż 1,6-krotność kwoty minimum egzystencji (od 1.7.2023 minimum egzystencji wynosi 268,88 euro miesięcznie⁵).

Na Węgrzech od 2022 r. powszechny wiek emerytalny dla osób urodzonych po 1957 r. wynosi 65 lat⁶. Prawo do emerytury, bez konieczności osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, mogą uzyskać kobiety po spełnieniu wymogu określonego okresu składkowego. Zgodnie z art. 18 ust. 2a-2d węgierskiej ustawy o emeryturach z ubezpieczenia społecznego tzw. „40-letni okres kwalifikowalności dla kobiet” (*nők 40 év jogosultsági idővel*) jest dostępny dla kobiet, bez względu na wiek, które spełniły wymóg co najmniej 40-letniego okresu składkowego i zaprzestały wykonywania pracy zarobkowej. W takim wypadku kobietom przysługuje świadczenie emerytalne w pełnej wysokości. Okres składkowy obejmuje dowolny okres pracy zarobkowej lub pobierania:

- świadczenia macierzyńskiego (*csecsemőgondozási díj, do 1 stycznia 2015 r. terhességi-gyermekágyi segély*),

⁴ Zákon 461/2003 Z. z. z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení, z późn. zmianami, tekst ujednolicony w jęz. słowackim: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/461/>.

⁵ Výška životného minima od 1. júla 2023, <https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/vyska-zivotneho-minima-od-1-jula-2023/>.

⁶ Informacja na podstawie bazy danych MISSOC: <https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/>.

- świadczenia wychowawczego (*gyermekgondozási díj*),
- zasiłku na opiekę nad dzieckiem (*gyermekgondozást segítő ellátás*),
- świadczenia adopcyjnego (*örökbefogadói díj*),
- zasiłku na opiekę domową nad dzieckiem (*gyermekgondozási segély*) (do 31 grudnia 2015 r.),
- zasiłku wychowawczego (dla rodzin wielodzietnych, *gyermeknevelési támogatás*),
- świadczenia opiekuńczego związanego z opieką nad dzieckiem (*ápolási díj*) lub
- świadczenia dla rodzica/opiekuna opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym lub długotrwale chorym (*gyermekek otthongondozási díja*).

Poza okresem pobierania powyższych świadczeń związanych z opieką nad dzieckiem do uzyskania pełnego świadczenia emerytalnego wymagane są co najmniej 32 lata pracy zarobkowej lub, w przypadku pobierania świadczenia opiekuńczego związanego z opieką nad dzieckiem lub świadczenia dla rodzica/opiekuna opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym lub długotrwale chorym, 30 lat pracy zarobkowej. Okres składkowy jest krótszy o 1 rok za każde dziecko wychowywane w domu przez kobietę wychowującą co najmniej 5 dzieci, przy czym okres ten może zostać skrócony maksymalnie o 7 lat⁷.

We Włoszech do końca 2026 r. powszechny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosi 67 lat i ma być w kolejnych latach podnoszony. Dla osób, które rozpoczęły odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne po 1 stycznia 1996 r. wiek ten będzie wynosił 71 lat i 3 miesiące⁸. Zgodnie z dekretem z mocą ustawy 201/2011⁹, uzyskanie wcześniejszej emerytury przez osoby, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego, jest możliwe na podstawie określonego stażu pracy (okresu składkowego), bez konieczności osiągnięcia minimalnego wieku. Liczba wymaganych lat stażu pracy, niezbędnych do uzyskania wcześniejszej emerytury

⁷ Hungary - Old-age benefits,

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1113&langId=en&intPagId=4581>.

⁸ Informacja na podstawie bazy danych MISSOC: <https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/>.

⁹ Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, GU n.284 del 06-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201>.

wynosi 42 lata i 10 miesięcy w przypadku mężczyzn i 41 lat i 10 miesięcy w przypadku kobiet. Wypłata świadczeń emerytalnych rozpoczyna się po upływie trzech miesięcy od dnia spełnienia wymogów składkowych. Od 1 stycznia 2027 r. wymogi dotyczące długości stażu pracy (okresu składkowego) będą co dwa lata dostosowywane zgodnie ze wzrostem średniej długości życia.

IV. Ocena wskazanego zakresu podmiotów, na które oddziałuje projekt

Projektowana regulacja będzie miała wpływ m.in. na:

- pracowników legitymujących się odpowiednio długim okresem składkowym i nieskładkowym – uzyskają oni uprawnienie do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
- pracodawców, którzy w wyniku wprowadzenia proponowanego rozwiązania mogą mieć jeszcze większe niedobory pracowników,
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (FER KRUS) – skorzystanie przez część uprawnionych osób z możliwości wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej spowoduje zmniejszenie bieżących wpływów ze składek oraz zwiększenie wydatków na emerytury, a w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia nierównowagi finansowej oraz konieczności zwiększonego zasilania o charakterze dotacyjnym z budżetu państwa,
- budżet państwa – powstanie konieczność zwiększonej dotacji do FUS i KRUS oraz dodatkowo może wystąpić spadek wpływów podatkowych wynikających z wcześniejszego przejścia na emeryturę przez część osób objętych projektowanymi przepisami,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST), które mają określony ustawowo udział w podatkach dochodowych – w ich przypadku projektowane zmiany wpłynęłyby prawdopodobnie na zmniejszenie dochodów z tytułu PIT.

V. Ocena informacji na temat zakresu, czasu trwania i podsumowania wyników konsultacji

Projekt nie był poddany konsultacjom społecznym, ale uwzględnia uwagi przekazane projektodawcy przez przedstawicieli zainteresowanych środowisk

VI. Ocena wpływu projektu na sektor finansów publicznych dokonana przez wnioskodawcę

Projektowana ustawa pogłębi nierównowagę finansową FUS oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS. Wnioskodawcy oszacowali wzrost wydatków obu funduszy na poziomie ok. 14,5 mld zł rocznie (ok. 13 mld zł rocznie w przypadku FUS oraz ok. 1,5 mld zł rocznie w przypadku KRUS)¹⁰. Jest to kwota stanowiąca 2,12% ogółu podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa zaplanowanych na 2024 r. w ustawie budżetowej na poziomie 682,4 mld zł. Wnioskodawcy proponują, aby przepisy projektowanej ustawy weszły w życie od 1 lipca 2024 r. Tym samym planowany na ten rok deficyt budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 184 mld zł zostałby powiększony o kolejne ponad 7 mld zł z tytułu konieczności zwiększonej dotacji do FUS i KRUS.

Brak jest w uzasadnieniu do projektu ustawy informacji, czy prezentowane kwoty uwzględniają również spadek wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku podjęcia prac legislacyjnych nad projektowaną regulacją zasadnym byłoby pozyskanie stanowiska rządu, którego elementem powinno być prognozowane zwiększenie wydatków i zmniejszenie dochodów obu funduszy, którego konsekwencją musiałaby być zwiększona dotacja budżetowa do FUS i FER KRUS.

Warto również odnotować, iż wprowadzenie emerytur stażowych będzie również skutkować koniecznością wyasygnowania dodatkowych środków na tzw. 13 i 14. emerytury.

VII. Ocena wpływu projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, dokonana przez wnioskodawcę

Wydaje się, iż największym beneficjentem proponowanych rozwiązań będą rolnicy oraz inne osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS. Wcześniejsza emerytura rolnicza będzie przysługiwała rolnikowi, jeżeli podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Przy

¹⁰ Uzasadnienie do projektowanej ustawy, s. 7.

założeniu, iż dana osoba podlega ubezpieczeniu od 18. roku życia proponowane rozwiązanie oznacza, iż kobieta będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 53 lat, zaś mężczyzna w wieku 58 lat. Dodatkowo w przypadku rolników i innych osób ubezpieczonych w KRUS nie byłby wymagany żaden minimalny poziom odprowadzonych do KRUS składek¹¹, a wcześniejsze pobieranie emerytury stażowej nie będzie miało istotnego wpływu na wysokość emerytury, która będzie tylko nieznacznie niższa od wysokości emerytury minimalnej¹².

W przypadku osób, które są ubezpieczone w ZUS projektowane przepisy nie są już tak korzystne. Po pierwsze, skorzystanie z emerytury stażowej będzie opcją, z której uprawniony będzie mógł skorzystać tylko pod warunkiem, że środki zgromadzone na jego indywidualnym koncie i subkoncie w ZUS, powiększone o ewentualnie ustaloną wysokość tzw. kapitału początkowego, pozwolą na wypłatę co najmniej emerytury minimalnej. Rosnąca liczba osób, które otrzymują świadczenie poniżej wartości emerytury minimalnej (tabela 1) wskazuje, iż dla części osób uzyskanie uprawnienia do emerytury stażowej będzie niemożliwe lub uzyskają takie uprawnienie tuż przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Po drugie, skorzystanie z przysługującego uprawnienia tylko pozornie może być korzystne. Wprowadzony w 1999 r. w Polsce system emerytalny został bowiem oparty na zasadzie zdefiniowanej składki, zgodnie z którą obowiązuje całkowita ekwiwalentność składek i świadczeń¹³.

Tabela 1 Liczba osób pobierających emeryturę nowosystemową* w wysokości niższej niż minimalna w okresie grudzień 2011 r. – grudzień 2022 r.

Wyszczególnienie	w tys.	jako % emerytur nowosystemowych
gru.11	23,9	4,2
gru.12	35,9	4,4

¹¹ Wynika to ze specyfiki ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników, gdzie składki pozwalają na pokrycie tylko niewielkiej części wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, a zasadniczym źródłem jest dotacja z budżetu państwa. Przykładowo, w 2024 r. planowana wysokość składek na Fundusz Emerytalno-Rentowy stanowi kwotę 2.000.790 tys. zł, co oznacza że składki ubezpieczonych rolników pokrywają wydatki tego Funduszu tylko w 7,5%. Zob. ustawa budżetowa na 2024 r., tab. 24 – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego.

¹² Przykładowo, w 2022 r. przeciętna miesięczna emerytura z KRUS wyniosła 1 507,59 zł (zob. *Emerytury i renty w 2022 r.*, GUS, Warszawa, listopad 2023, s. 22) i była wyższa o 169,15 zł od najniższej emerytury z KRUS wynoszącej od 1 marca 2022 r. 1338,44 zł (zob. <https://www.gov.pl/web/krus/waloryzacja-emerytur-i-rent-rolniczych-od-dnia-1-marca-2022-r> [dostęp: 7 lutego 2024 r.]).

¹³ Choć z pewnymi wyjątkami, w tym przede wszystkim przyjętą zasadą minimalnej emerytury, która przysługuje każdej osobie, która legitymuje się osiągnięciem wieku emerytalnego oraz odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym (20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn).

gru.13	48,0	5,1
gru.14	60,8	5,5
gru.15	76,3	5,5
gru.16	95,4	5,8
gru.17	166,6	7,7
gru.18	218,8	8,5
gru.19	261,0	8,9
gru.20	310,1	9,6
gru.21	337,6	9,5
gru.22	365,3	9,6

*- bez emerytur z urzędu i emerytur częściowych

Źródło: *Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2022 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1338,44 zł)*. Departament Statystyki i Prognoz Aktuariatnych, GUS, Warszawa 2023, s. 3.

System ten został zaprojektowany tak, aby zachęcać obywateli do jak najdłuższej aktywności zawodowej, albowiem wysokość przyszłego świadczenia zależy od wysokości zwaloryzowanych składek zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie i subkoncie ubezpieczonego (powiększonych o tzw. kapitał początkowy dla osób dla osób, które zaczęły odprowadzanie składek przed 1 stycznia 1999 r.) oraz przeciętnej prognozowanej długości trwania życia. Każdy rok skrócenia aktywności zawodowej oznacza podwójną stratę finansową dla przyszłego emeryta, gdyż:

- 1) nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz nie może on korzystać z istotnego przyrostu kapitału emerytalnego na jego koncie i subkoncie w ZUS, który ma zazwyczaj miejsce w okresie poprzedzającym przejście na emeryturę ze względu na coroczną waloryzację kapitału, co oznacza, iż maleje podstawa obliczenia świadczenia emerytalnego,
- 2) rośnie z kolei określany przez GUS prognozowany okres pobierania świadczenia, określany w aktualizowanych co roku tablicach średniego dalszego trwania życia – przykładowo dla osoby w wieku 53 lat występującej w lutym 2024 r. o ustalenie wysokości emerytury zgromadzony i zwaloryzowany kapitał byłby obecnie dzielony przez 322,6 miesiąca, w wieku 60 lat przez 254,3 miesiąca, zaś w wieku 65 lat – 210,0 miesięcy¹⁴.

¹⁴ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. <https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-tablicy-sredniego-dalszego-trwania-zycia-kobiet-i-mezczyzn,285,11.html> [dostęp: 7 lutego 2024 r.].

W rezultacie większość osób, które przechodziłyby na emeryturę stażową otrzymywałyby świadczenie zbliżone do emerytury minimalnej (od 1 marca 2023 r. – 1588,44 zł, od 1 marca 2024 r. – 1780,96 zł¹⁵). Tak więc projektowana zmiana zwiększa ryzyko ubóstwa emerytalnego, zwłaszcza wśród kobiet, które statystycznie żyją znacznie dłużej niż mężczyźni, a mogłyby przechodzić na emeryturę już w wieku pięćdziesięciu kilku lat, a następnie być zmuszone przez kolejnych 20-30 lat lub dłużej utrzymać się za środki zbliżone do kwoty emerytury minimalnej. Wprowadzenie proponowane przepisy stwarzają jedynie możliwość, a nie obowiązek przejścia na emeryturę stażową, ale jak wskazuje praktyka większość osób przechodzi na emeryturę dokładnie kiedy osiąga wiek emerytalny lub też w ciągu 1 roku od tej daty.

Można oczekiwać, iż podobnie byłoby również w przypadku emerytur stażowych – większość osób przeszłoby na to świadczenie, gdy tylko uzyskałoby takie prawo lub też w ciągu 12 miesięcy od tego momentu.

Proponowana zmiana może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorców, gdyż może pogłębić niedobory pracowników, zwłaszcza przy niskiej stopie bezrobocia rejestrowanego, która w grudniu 2023 roku wynosiła 5,1%¹⁶.

VIII. Ocena wpływu projektu na rynek pracy przeprowadzona przez wnioskodawcę

Projektowana zmiana doprowadziłaby prawdopodobnie do skokowego zmniejszenia podaży pracy, co przy już istniejących niedoborach pracowników oznaczałoby również konieczność oferowania wyższych stawek wynagrodzenia (w celu przejęcia pracowników od konkurencji), co może prowadzić do nakręcania spirali inflacyjnej. Wprowadzenie części osób, które przeszłyby na emeryturę stażową będzie dalej kontynuować pracę, ale często będzie to praca w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy zlecenia. Niejednokrotnie jednak skorzystanie z wcześniejszej emerytury stażowej będzie prowadzić do trwałej dezaktywizacji osób, które obecnie są aktywne na rynku pracy.

¹⁵ <https://www.gov.pl/web/rodzina/emerytury-i-renty-beda-wyzsze-jest-nowy-wskaznik-waloryzacji> [dostęp: 12 lutego 2024 r.]

¹⁶ *Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2023*, Główny Urząd Statystyczny, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2023,4,1.html> [dostęp: 6 lutego 2024 r.]

IX. Ocena wpływu projektu na pozostałe obszary wskazane przez wnioskodawcę

Proponowana zmiana może utrudniać realizację jednego z kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy, zakładającego podniesienie efektywnego wieku emerytalnego.

X. Ocena wpływu projektu na zmianę obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Projekt ustawy nie przewiduje wprowadzania aktów wykonawczych.

XI. Ocena planowanego wykonania przepisów aktu prawnego

Ustawa będąca przedmiotem projektu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

XII. Ocena przewidywanej ewaluacji projektu oraz proponowanych mierników tej oceny

W przypadku przedmiotowego projektu nie przewidziano ewaluacji.

Autorzy:

dr hab. Magdalena Szczepańska (pkt I, II, V, X, XI, XII)
ekspert ds. legislacji
w Biurze Analiz Sejmowych

dr Piotr Russel (pkt IV, VI, VII, VIII, IX)
Specjalista ds. systemu gospodarczego
w Biurze Analiz Sejmowych

dr Danuta Adamiec, Justyna Branna (pkt III)
Specjalistki ds. międzynarodowych
W Biurze Analiz Sejmowych

Akceptował:
Wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych



Adam Dudzic

Deskryptory bazy REX: OSR, emerytury, ubezpieczenie społeczne

Weryfikacja: pkt I, II, V, VIII, XI, XII, XIII -Dorota Dzienisiuk

Weryfikacja: pkt IV, VI, VII, IX, X - Zofia Szpringer

Weryfikacja: pkt III – Dobromir Dziewulak